

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ВЪРБЕШНИЦА“, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 18 МАЙ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И „МОНОЛИТ“ АД, ГР. МОНТАНА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 12 МАРТ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 10 НОЕМВРИ 2020 Г.

Днес, 31 ви ноември 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 148 на Министерския съвет от 14 март 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница“, област Враца, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор,

- чл. 3 и чл. 44 от Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, чрез добив от находище „Върбешница“, област Враца, сключен на 18 май 2000г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката и „Монолит“ АД, гр. Монтана, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 12 март 2007 г., допълнително споразумение № 2 от 16 декември 2019 г. и допълнително споразумение № 3 от 10 ноември 2020 г. („Договора“), между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката ЖЕЧО СТАНКОВ,

2. „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206170805, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, п. к. 2900, ул. „Кавала“ № 1, представлявано от Николаос Веланис - управител, и

3. „БУЛНЕД-АМД“ ООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 106603593, със седалище и адрес на управление гр. Враца, п. к. 3000, бул. „Христо Ботев“ № 20, представлявано от Деница Петкова - управител, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, прехвърля на „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от

Решение № 210 на Министерския съвет от 19 април 2000 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.), Решение № 479 на Министерския съвет от 9 юли 2018 г., Решение № 771 на Министерския съвет от 26 октомври 2020 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, произтичащи от Решение № 210 на Министерския съвет от 19 април 2000 г., Решение № 479 на Министерския съвет от 9 юли 2018 г., Решение № 771 на Министерския съвет от 26 октомври 2020 г. и Договора.

(2) „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, поема всяко неизпълнено от „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 5, ал. 2, изр. първо от допълнително споразумение № 2 от 16 декември 2019 г., данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1 „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията, но не повече от нейната стойност.

(3) Концедентът, представляван от министъра на енергетиката, връща на „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, оригинала на предоставената от него банкова гаранция по чл. 19, ал. 2 от Договора, за 2025 г., в 10-дневен срок след предоставяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 5 от допълнително споразумение № 2 от 16 ноември 2019 г.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение сума в размер на

50 606,61 лева (петдесет хиляди шестстотин и шест лева и шестдесет и една стотинки), внесени от „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение, се превежда в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2, „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 50 606,61 лева (петдесет хиляди шестстотин и шест лева и шестдесет и една стотинки), съответстваща на сумата, внесена от „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и 3 „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 5, ал. 13 от Допълнително споразумение № 2 от 16 декември 2019 г., за всяко едно задължение.

Чл. 5. Член 7, ал. 2, т. 21 от Договора се изменя така:

„21. да уведоми предварително Регионалния исторически музей – Враца за обхвата на дейността си; да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство по време на добивните и съпътстващите ги дейности;“

Чл. 6. В член 11 от Договора алинеи 1-3 се изменят така:

„**Чл. 11.** (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(2) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(3) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 5, ал.1 от Допълнително споразумение № 3 от 10 ноември 2020 г.“

Чл. 7. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 5 се създава изр. четвърто със следното съдържание:

„Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.“

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.“

Чл. 8. Член 17 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 17. (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 2, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.“

3. Създава се ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Обезщетението по ал. 4 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера.“

Чл. 9. Член 19 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 6 думите „по предходните алинеи“ се заменят с „по ал. 1-3“;

2. Създава се ал. 7 със следното съдържание:

„(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.“

Чл. 10. Член 23 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„Чл. 23. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в

посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства."

2. Създава се ал. 3:

„(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 11. Член 39 от Договора се изменя така:

„Чл. 39. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" № 8

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

телефон: 02/9263272, 02/9263179;

факс: 02/9263252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. Враца 3000

бул. „Христо Ботев“ № 20

„БУЛНЕД-АМД“ ООД

телефон: 0888 146 613

e-mail: bulnedamdpro@gmail.com

Чл. 12. В Допълнителните разпоредби на Договора т. 8 се отменя.

Чл. 13. Навсякъде в договора наименованието „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Гоце Делчев, се заменя с „БУЛНЕД-АМД" ООД, гр. Враца.

Чл. 14. Член 5, ал. 3 от Допълнително споразумение № 2 от 16 декември 2019 г. се изменя така:

„(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията."

Чл. 15. В чл. 5, ал. 1 от Допълнително споразумение № 3 от 10 ноември 2020 г. последното изречение се изменя така:

„Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията, както и при необходимост, актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

Чл. 16. Всички останали клаузи от Договора, които не са изрично изменени в това допълнително споразумение остават в сила.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора, състои се от 6 (шест) страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, и за „БУЛНЕД-АМД“ ООД, гр. Враца, и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА



ЗА „СТОУН ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД

.....

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

.....
НИКОЛАОС ВЕЛАНИС
УПРАВИТЕЛ



ЗА „БУЛНЕД-АМД“ ООД

.....
ДЕНИЦА ПЕТКОВА
УПРАВИТЕЛ

U

